ماليزيا — جامعة المدينة العالمية (MEDIU)
كلية العلوم الإسلامية — قسم الفقه وأصوله
المؤتمر الدولي السادس للدراسات الإسلامية المعاصرة والقضايا المستجدة (ICCISEI 2026)
المحور المشترك: الدراسات الفقهية والأصولية / الذكاء الاصطناعي والسياسة الشرعية

الزواج الإسلامي غير الموثق مدنيًا لدى المسلمين في الأرجنتين: دراسة فقهية مقاصدية في ضوء الواقع القانوني

Unregistered Islamic Marriage among Muslims in Argentina: A Jurisprudential and Maqasidic Study in Light of the Legal Reality

إعداد الباحث: الشيخ محمد زاهر بن صبحي النجار
إمام وخطيب مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي، بوينس آيرس، جمهورية الأرجنتين
باحث ماجستير بقسم الفقه وأصوله، كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا
البريد الإلكتروني: mohamadzaheralnajjar@gmail.com
إشراف: الأستاذ المشارك الدكتور ياسر عبد الحميد النجار
أستاذ الفقه وأصوله المشارك، كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا

ملخص البحث

تناقش هذه الدراسة قضية الزواج الإسلامي غير المسجل في السجل المدني لدى المسلمين في الأرجنتين، وهي مسألة تمس واقع الأسرة المسلمة في بيئة قانونية غربية. وتكمن المشكلة في أن الاكتفاء بالعقد الشرعي دون توثيق مدني يؤدي إلى حرمان الأسرة من الحماية القانونية، في حين أن الاكتفاء بالزواج المدني وحده قد تنقصه شروط شرعية معتبرة. وتهدف الدراسة إلى بيان الحكم الفقهي لتوثيق النكاح مدنيًا من منظور مقاصدي، وتوضيح الآثار القانونية المترتبة على إهماله في القانون الأرجنتيني، مع تقديم حلول وقائية عملية لحفظ الحقوق. واعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي والمقارن مع النظم الغربية كإسبانيا وفرنسا وبريطانيا. وخلص البحث إلى أن توثيق الزواج في السجل المدني الأرجنتيني واجب شرعًا؛ سدًا لذريعة ضياع الحقوق وتطبيقًا لقاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»، حيث يؤدي غياب التوثيق إلى إسقاط حقوق مالية وميراثية مهمة؛ إذ يعتبر القانون الأرجنتيني العلاقة مجرد «اتحاد تعايشي» يسقط معه حق الإرث والنفقة الزوجية التلقائية، وتسقط المطالبة بالتعويض المالي بعد ستة أشهر من الانفصال. وتتحمل الأطراف المعنية، بما فيها الإمام العاقد، مسؤولية الإسهام في هذا التقصير؛ لما يترتب عليه من ضرر يلحق بالمرأة والأولاد. وتوصي

الدراسة بعدم إجراء أي عقد شرعي في المراكز الإسلامية إلا بعد تقديم عقد الزواج المدني الرسمي، مع إمكانية الاستعانة باتفاقات تعايش قانونية ووصية شرعية تحفظ الحقوق، وتوظيف الوسائل والقرائن الرقمية الحديثة المتاحة لإثبات الحقوق وتوثيقها.

الكلمات المفتاحية: الزواج الإسلامي، التوثيق المدني، القانون الأرجنتيني، مقاصد الشريعة، الاتحاد التعايشي.

Abstract

This study examines the issue of unregistered Islamic marriages among Muslims in Argentina, a critical matter affecting Muslim family stability within a Western civil law framework. The core problem lies in the fact that relying solely on a religious contract without civil registration deprives the family of legal protection, while relying entirely on civil marriage may lack essential Sharia requirements. The study aims to clarify the jurisprudential ruling on civil registration from a Maqasidic perspective, analyze the legal consequences of non-registration under Argentine law, compare it with European systems (Spain, France, UK), and offer practical preventive solutions to safeguard marital rights. Using inductive, analytical, and comparative methodologies, the study concludes that civil registration is a Sharia obligation based on the maxim "whatever is indispensable for an obligation is itself an obligation" and the principle of blocking harmful means (Sadd al-Dhara'i). Under Argentine civil law, unregistered marriages are categorized merely as "de facto cohabitation unions," stripping women of automatic inheritance and spousal maintenance, with economic compensation claims expiring within a strict six-month forfeiture period. Solemnizing imams bear religious and moral responsibility for negligence that harms women and children. The study recommends that Islamic centers mandate civil marriage certificates prior to religious ceremonies, utilize cohabitation pacts and testamentary wills within the legally disposable portion, and leverage digital tools and forensic presumptions to preserve family rights.

Keywords: Islamic Marriage, Civil Registration, Argentine Law, Maqasid al-Shariah, Cohabitation Union.

المقدمة

1. مدخل تمهيدي وسياق الدراسة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الأسرة في المنظور الإسلامي هي أساس المجتمع ومستقر السكن والمودة، ولأجل ذلك أحاطتها الشريعة بسياج متين من الأحكام لحفظ مقاصدها الكبرى في صيانة الدين، والنفس، والنسل، والمال. وقد وصف القرآن الكريم عقد النكاح بأنه «ميثاق غليظ» [النساء: 21]، ورتبت عليه الشريعة من الحقوق المتبادلة والآثار المالية ما لا تستقيم الحياة الزوجية إلا بحفظه ورعايته.

وإذا كانت الأسرة المسلمة في ديار الإسلام تجد في النظم القضائية والأعراف العامة سنداً يحمي حقوقها، فإن واقع المسلمين المقيمين في الغرب، وفي جمهورية الأرجنتين بوجه خاص، يفرض تحديات عملية تستدعي النظر والاجتهاد. فالجالية المسلمة في الأرجنتين تعيش في ظل دولة مدنية تفصل الدستور عن الأحكام الدينية؛

الصادر عام 2014 والنافذ في الأول من (Ley 26.994) حيث يعتمد القانون المدني والتجاري الأرجنتيني مبدأ احتكار الدولة لعقد الزواج، ولا يعترف بأي أثر مدني لعقود الزواج الدينية المجردة، سواء (أغسطس 2015 .كانت إسلامية أو كاثوليكية أو غيرها، متى أُبرمت داخل الأراضي الأرجنتينية دون توثيق في السجل المدني

ومن واقع معايشة الباحث الميدانية بوصفه إماماً وخطيباً لمركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي في العاصمة بوينس آيرس —وهو أكبر مركز إسلامي في أمريكا اللاتينية— تتكرر في واقع الجالية :مسألتان واضحتان

الأولى: أن يكتفي بعض المسلمين بإجراء العقد الشرعي في المركز الإسلامي أو لدى الأئمة دون تسجيله في .(Registro Civil) السجل المدني الأرجنتيني

والثانية: أن يكتفي آخرون بالزواج في السجل المدني فقط دون استكمال ما يشترطه الفقه الإسلامي لصحة .النكاح

وفي حين يحتاج النقص في الصورة الثانية إلى استكمال العقد الشرعي، فإن الصورة الأولى (العقد الشرعي غير المسجل مدنياً) توقع الأسرة في فراغ قانوني كبير؛ إذ يعامل القانون الأرجنتيني هذه العلاقة باعتبارها مما يترتب عليه حرمان المرأة من حق الإرث التلقائي، (Unión convivencial) «مجرد «اتحاد تعايشي .والنفقة الزوجية المعتادة، وسقوط حقها في طلب التعويض المالي بمضي مهلة ستة أشهر فقط من الانفصال

> الواقع الميداني للدراسة: تنبع أهمية هذه الدراسة من ملامستها لحالات واقعية عاينها الباحث في 📌 المركز الإسلامي؛ حيث تواجه نساء مسلمات صعوبات بالغة في نيل حقوقهن الشرعية أمام القضاء الأرجنتيني بسبب غياب الوثيقة الرسمية، في حين يستغل بعض الأزواج هذا الفراغ للتنصل من واجباتهم .المالية

2. مشكلة البحث وأسئلته

تتلخص مشكلة البحث في بيان: «الحكم الفقهي والمقاصدي للاكتفاء بالعقد الشرعي غير المسجل مدنياً لدى المسلمين في الأرجنتين، وما يترتب عليه من فراغ قانوني يؤدي إلى ضياع حقوق الزوجة والأولاد، مع بيان .«الحلول والتدابير الوقائية لحفظ هذه الحقوق

:ويتفرع عن هذا الإشكال الأسئلة الآتية

1. ما التكييف الفقهي والأصولي لعقد الزواج غير الموثق مدنياً في بيئة الأقليات، وما حكم اشتراط التوثيق في ضوء القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة؟
2. ما الآثار القانونية المترتبة على عدم التوثيق في القانون المدني والتجاري الأرجنتيني (Ley 26.994) على الزوجة والأولاد؟
3. كيف تعاملت النظم الغربية المقارنة والمدونة القضائية الدولية مع النزاعات الناشئة عن الزواج الديني غير المسجل؟

4. ما التدابير التعاقدية الوقائية، والأدوات الرقمية المعاصرة، التي يمكن للمراكز الإسلامية والأئمة توظيفها في إطار السياسة الشرعية لحماية الأسرة؟

3. أهداف البحث وأهميته

يهدف هذا البحث إلى:

1. تأصيل حكم التوثيق المدني في ديار الأقليات بالاستناد إلى القواعد الفقهية الكبرى ونظائرها في عمل الفقهاء والسياسة الشرعية.
2. بيان نصوص القانون الأرجنتيني النافذ بأسلوب ميسر يوضح لعلماء الشريعة والباحثين حقيقة الوضع القانوني للمرأة والطفل في الزواج غير الموثق.
3. مقارنة النموذج الأرجنتيني بنظم غربية أخرى كإسبانيا وفرنسا وبريطانيا للاستفادة من تجاربها وقضائها.
4. تقديم مقترحات إجرائية وعملية تعين الأئمة والمراكز الإسلامية على حماية حقوق الأسر المسلمة والحد من النزاعات.

وتبرز أهمية البحث في كونه يسد نقصًا في الدراسات الفقهية المقارنة؛ إذ ركزت أغلب البحوث السابقة على البيئات العربية أو على دول القانون العام كبريطانيا وأمريكا، في حين بقيت بيئة أمريكا اللاتينية وقوانينها المدنية بحاجة إلى دراسة شرعية وافية.

4. الدراسات السابقة وفجوة البحث

تناولت دراسات سابقة موضوع توثيق الزواج من زوايا متعددة، ويمكن تصنيفها إلى:

- دراسات شرعية في الزواج غير الموثق في الدول الإسلامية: مثل أطروحة العتيبي (2014) بجامعة أم القرى، وبحث الزحيلي (2002)، وقد بحثت صحة العقد وشروطه ديانة، لكنها انطلقت من واقع مجتمعات تعتمد القضاء الشرعي ويسهل فيها إثبات الزوجية بشهادة الشهود.
- دراسات غربية في بيئات القانون العام (Common Law): مثل دراسات فيرغسون (Ferguson, 2018) وسامية بانو (Bano, 2017) حول الزواج الإسلامي غير المسجل في بريطانيا، وهي دراسات مفيدة لكنها تبحث نظامًا قضائيًا يختلف عن القانون المدني اللاتيني المعمول به في الأرجنتين.
- دراسات قانونية أرجنتينية: مثل دراسة فارفان وميدينا (Farfán & Medina, 2018) وشروح هيريرا (Herrera, 2016) لنظام الأسرة، وهي بحوث قانونية بحتة لا تتطرق إلى الأحكام الفقهية للمسلمين.

📌 فجوة البحث: تكمن إضافة هذه الورقة في الجمع بين التأصيل الفقهي المقاصدي الرصين والتحليل العملي لقانون الأرجنتين المدني النافذ، انطلاقًا من الواقع الحي لأكبر مركز إسلامي في أمريكا اللاتينية.

5. منهجية البحث وهيكله

اعتمد البحث المنهج الاستقرائي لتتبع النصوص الشرعية ومواد القانون، والمنهج التحليلي المقاصدي لدراسة علل الأحكام ومآلاتها، والمنهج المقارن للموازنة بين مقتضيات الشريعة وأحكام القانون الوضعي.

وقد انتظم البحث في أربعة مباحث وخاتمة:

- المبحث الأول: التكييف الفقهي والتأصيل الأصولي والمقاصدي لحكم التوثيق المدني.
- المبحث الثاني: الآثار القانونية لعدم التوثيق في القانون المدني والتجاري الأرجنتيني (Ley 26.994).
- المبحث الثالث: الموازنة بالنظم الغربية والمدونة القضائية المقارنة.
- المبحث الرابع: سبل الوقاية ودور المراكز والأئمة والقرائن الرقمية في السياسة الشرعية.
- الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: التكييف الفقهي والتأصيل الأصولي والمقاصدي لحكم التوثيق المدني

المطلب الأول: تحرير محل النزاع وتكييف العقد غير الموثق

لتوضيح المسألة، لا بد من التمييز بين أمرين:

الأمر الأول: صحة العقد من الناحية الشرعية الديانة؛ فمتى استوفى العقد أركانه المعتبرة وشروطه من الرضا، وولي المرأة (على قول جمهور الفقهاء)، وحضور شاهدي عدل، وتسمية المهر، وخلو الزوجين من الموانع الشرعية؛ فإنه عقد صحيح شرعًا في الأصل وتترتب عليه آثاره كحل المعاشرة وثبوت النسب (ابن قدامة، ت620هـ/1968، 7/6؛ الكاساني، ت587هـ/1986، 2/332).

الأمر الثاني: استيفاء الحقوق والحماية القضائية في بلد الإقامة؛ وهنا يقع الخلل والنزاع، فإذا كان القضاء المدني في الأرجنتين لا يعترف بهذا العقد الديني ولا يقبل شهادة هؤلاء الشهود لإثبات الزوجية، فإن أثر العقد يتعطل عمليًا أمام المحاكم.

وهنا يتعطل المعنى والمقصد الشرعي من الشهود؛ فالإشهاد في الإسلام لم يُشرع لمجرد الشكلية، وإنما شُرع لصيانة الأنساب، وقطع النزاع، وضمان حقوق الزوجة وأولادها عند الخلاف أو الوفاة (الشاطبي، ت790هـ/1997، 2/393). فإذا كانت شهادة الشهود عاجزة في بلد الإقامة عن إلزام الزوج بالنفقة أو تمكين الزوجة من الميراث، ضاعت المقاصد التي أمرت الشريعة بحفظها. ومن هنا لم يعد التوثيق في السجل المدني مجرد إجراء شكلي عارض، بل غدا وسيلةً لازمة لحماية هذه الحقوق وصيانتها.

المطلب الثاني: التأصيل بالقواعد الفقهية والأصولية الكبرى

يستند القول بوجوب تسجيل عقد الزواج في السجل المدني بديار الأقليات إلى عدد من القواعد الفقهية والأصولية المعتمدة:

1. قاعدة «تغير الأحكام والفتوى بتغير الأزمنة والأحوال والعوائد»

قرر أئمة الفقه والأصول أن الوسائل والإجراءات التي تُبنى على العرف والمصالح تتغير بتغير الزمان؛ صيانةً لمقاصد الدين ودفعًا للضرر. وقد بين الإمام ابن القيم (ت751هـ/1991، 3/11) في «إعلام الموقعين» أن الشريعة مبناها على رعاية مصالح العباد والعدل والرحمة، وأن الجمود على العادات القديمة مع تغير أحوال الناس يفوت مقصود الشارع. وأكد الإمام شهاب الدين القرافي (ت684هـ/1994، 1/176) في «الفروق» و«الإحكام» أن الجمود على المنقولات دون مراعاة تغير العوائد خلاف الصواب وجهل بمقاصد العلماء.

ونص ابن عابدين (ت1252هـ/د.ت، 2/125) في رسالته «نشر العرف» على أن كثيرًا من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه لوقع الضرر بالناس. وقد صاغت مجلة الأحكام العدلية (1876، المادة 39) هذه القاعدة بعبارتها المشهورة: «لا يُنكَر تغيرُ الأحكام بتغير الأزمان».

وتطبيقًا على هذه المسألة: كان الاكتفاء بالإشهاد الشفهي كافيًا في عصور خلت لقوة الوازع الديني وسيادة القضاء الشرعي؛ أما اليوم، وفي بيئة غير إسلامية لا تعترف إلا بالسجلات المدنية، فإن ترك التوثيق يفضي إلى ضياع الحقوق وإنكارها، فوجب التوثيق حفظًا لمقاصد الشرع.

2. قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»

قرر علماء الأصول أن الوسيلة التي يتوقف عليها أداء الواجب الشرعي تأخذ حكم ذلك الواجب (الغزالي، ت 505هـ/1993، 1/73). وحفظ حقوق الأسرة المسلمة من نفقة وميراث وحفظ نسب الأطفال من الواجبات الشرعية القطعية. ولما كان هذا الواجب ممتنع التحقق في واقع القانون المعاصر كالأرجنتين بغير التسجيل في السجلات المدنية الرسمية؛ صار التوثيق واجبًا شرعًا لحفظ هذا الواجب الواجب عينًا، مع بقاء التدابير الوقائية الأخرى (كمواثيق التعايش والوصية) حلولاً استثنائية لمن تعذر عليه التسجيل لمانع مؤقت.

3. قاعدة «سد الذرائع واعتبار المآلات»

يقرر الإمام الشاطبي (ت790هـ/1997، 5/194) أن النظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود في الشريعة؛ فإذا كان الفعل مباحًا في أصله لكنه يؤدي غالبًا إلى مفسدة راجحة، وجب منعه سدًا للذريعة. والزواج غير المسجل في الأرجنتين يفضي في كثير من الأحيان إلى تهرب الزوج من النفقة عند النزاع، أو حرمان المرأة وأولادها من السكن والتركة عند الوفاة، فكان إلزام الناس بتوثيقه درءًا لهذه المفاسد الظاهرة.

المطلب الثالث: التخريج على النظائر الفقهية والسياسة الشرعية

إن اشتراط توثيق الزواج في المحاكم والسجلات ليس بدعًا في الفقه الإسلامي، بل له نظائر تاريخية واضحة في اجتهادات الصحابة والفقهاء حين أوجبوا إجراءات وشروطًا جديدة لحماية الحقوق لما تغيرت أحوال الناس:

1. تضمين الصنّاع المشتركين: كان الأصل أن يد الصانع (كالخياط والصباغ) يد أمانة لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرّط. فلما رأى الخلفاء الراشدون عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما تهاون بعض الصناع وضياع أموال الناس، حكما بتضمينهم؛ وقال علي رضي الله عنه كلمته الشهيرة: «لا يصلح الناس إلا ذاك» (الكاساني، ت587هـ/1986، 4/210؛ البهوتي، ت1051هـ/1997، 4/25).

2. اشتراط تزكية الشهود وقصرها على المسجلين: كان الأصل في الصدر الأول قبول شهادة المسلم المستور لظاهر عدالته. فلما اتسعت البلاد وكثر التجاحد، أوجب القضاة البحث عن عدالة الشهود، ثم استحدثوا ديوانًا للشهود المعدلين لا تُقبل الشهادة إلا ممن قُيد فيه (ابن فرحون، ت799هـ/1986، 1/195)، وهذا قيد إجرائي أوجبته المصلحة.

3. حبس المدين مجهول الحال: استقر الفقه على جواز حبس المدين المجهول حتى يتبين أمره وتُعلم ملاءته، خلافًا للأصل المستصحب في براءة ذمته، صيانةً لحقوق الدائنين (ابن القيم، ت751هـ/1953، ص 89).

4. النظير التشريعي الإسلامي في عدم سماع دعوى الزوجية بغير وثيقة رسمية: ومن أقرب النظائر المعاصرة ما قررته القوانين الشرعية في العالم الإسلامي، كالائحة ترتيب المحاكم الشرعية المصرية الصادرة عام 1931 (المادة 99) وما سبقها من التنظيمات العثمانية؛ حيث قضت بعدم سماع دعوى الزوجية عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية. وهذا تصرف صريح في السياسة الشرعية بتقييد الإثبات القضائي بالتوثيق لحسم النزاعات.

📌 الشاهد الفقهي: إذا كان الفقهاء قد استحدثوا هذه القيود والضمانات صيانة للأموال؛ فإن صيانة الأنساب والفروج وحقوق النساء والأطفال أولى بالرعاية والتشديد.

المطلب الرابع: مسؤولية الإمام العاقد والزوجين في ميزان السياسة الشرعية

تقع مسؤولية عدم التوثيق على عاتق الزوجين بالدرجة الأولى؛ لكونهما المفرطين في اتخاذ أسباب الحماية المقررة. غير أن الإمام أو المركز الإسلامي الذي يباشر عقد النكاح دون التأكد من التسجيل المدني يشاركهما في المسؤولية الأدبية والشرعية، وذلك من وجوه:

- من جهة التسبب والإعانة: فإجراء العقد الديني دون تسجيل يمكن ضعاف النفوس من الاستمتاع بالمرأة ثم التخلي عنها دون التزام قانوني بالنفقة، وهو إعانة غير مقصودة على ما يفضي إلى الظلم، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

- من جهة النصح والتوجيه: فالإمام في ديار الغرب يرجع إليه الناس طلبًا للرأي والفتوى، ويستند دوره إلى ولاية الجماعة المسلمة وتراضيها على مرجع شرعي عند غياب القضاء الإسلامي؛ ومن واجب النصح للمسلمين ألا يغر المرأة وأهلها بعقد شرعي مجرد قد يعقبه ضياع حقوقها.
- موازنة المآلات بحكمة: مع تأكيد وجوب التوثيق كأصل عام، ينبغي للأئمة الموازنة في الحالات الاستثنائية الحرجة (كمن تعذر عليه التسجيل لعارض نظامي مؤقت يُخشى معه الوقوع في الحرام)؛ فيُجمع حينئذ بين العقد الشرعي المؤقت وتوثيق اتفاقات موازية تحفظ الحقوق إلى حين استكمال الإجراءات الرسمية.

> الخلاصة الفقهية: يخلص البحث إلى أن إلزام المراكز الإسلامية بإبراز وثيقة الزواج المدني الرسمية قبل 📌 إجراء العقد الشرعي هو الموقف الأكمل والأحوط فقهيًا؛ لقطع النزاع وصيانة حقوق الزوجة وأولادها من الضياع.

المبحث الثاني: الآثار القانونية لعدم التوثيق في القانون المدني والتجاري الأرجنتيني (Ley 26.994)

المطلب الأول: احتكار الدولة للزواج المدني وتكييف العلاقة غير المسجلة

يقوم تنظيم الأسرة في الأرجنتين على مبدأ قديم ومستقر هو احتكار الدولة للزواج المدني، والمؤكد بالقانون المدني والتجاري الموحد (Ley 26.994 النافذ منذ أغسطس 2015). وتنص المادتان (406 و418) على أن عقد الزواج لا ينعقد قانونًا إلا بالتعبير عن الرضا المتبادل أمام الموظف المختص في السجل المدني بحضور الشهود وتدوينه في السجلات الرسمية.

أما إذا أُبرم الزواج بعقد ديني فقط داخل الأرجنتين، فإن القانون لا يعترف به كزواج، وإنما يعتبره مجرد «اتحاد تعايشي» (Unión convivencial) إذا استوفى شروط المساكنة المشتركة المقررة في المواد (509 إلى 528). (مع التنبيه على أن عقود الزواج المبرمة خارج الأرجنتين وفق قوانين بلدانها يعترف بها القانون الأرجنتيني استنادًا لقواعد القانون الدولي الخاص في المادة 2621 وما بعدها).

لثبوت هذا الاتحاد أن تستمر المساكنة المشتركة المستقرة لمدة لا تقل عن (e 510، الفقرة) وتشترط المادة سنتين كاملتين. ويترتب على ذلك خطر واضح: فلو افترق الطرفان أو توفي الزوج قبل اكتمال السنتين، لم يعترف القانون للمرأة حتى بصفة شريكة التعايش، وعُوملت كأجنبية لا تملك مطالبة بنفقة ولا حماية مسكن.

المطلب الثاني: الآثار المالية والميراث

تظهر الفجوة الكبيرة بين حقوق الزوجة في الشريعة ووضعها في الزواج غير الموثق مدنيًا في جوانب مالية محددة:

1. الميراث:

يحصر القانون الأرجنتيني في المادة (2444) الورثة الإجباريين بحكم القانون في الفروع (الأولاد)، والأصول (الآباء)، والزوج المسجل مدنيًا. أما شريك التعايش في الزواج غير الموثق، فلا يرث شيئًا بحكم القانون إذا مات شريكه دون وصية. فلو توفي الزوج بعد سنوات طويلة من الزواج الشرعي، آلت التركة كلها إلى أقاربه الآخرين وحُرمت الزوجة من نصيبها المفروض شرعًا (الثمن أو الربع)، ما لم يكن قد خصها بوصية رسمية.

2. النفقة والتعويض المالي عند الانفصال:

لا يفرض القانون الأرجنتيني نفقة زوجية مستمرة بعد انقضاء التعايش، وإنما يتيح في المادة (524) طلب تعويض مالي مؤقت (Compensación económica) إذا لحق بالشريك اختلال مادي بين أثر سلبًا على مستواه المعيشي. غير أن المادة (525) تقرر أن هذه الدعوى «تسقط بمضي ستة أشهر من وقوع أي سبب من أسباب انتهاء المساكنة» (caduca a los seis meses de haberse producido cualquiera de las causas de finalización...).

ومع أن هذه المهلة ذاتها مقررة للطلاق المدني في المادة (442)، إلا أن الزوجة المدنية تتمتع بحماية نظام الأموال المشتركة المكتسبة أثناء الزواج، بينما تُحرم شريكة التعايش من الذمة المشتركة، ولا يبقى لها إلا هذا التعويض الذي كثيرًا ما يسقط بانقضاء الأشهر الستة أثناء انشغال المرأة بظروف الفراق ومساعي الإصلاح الودي.

3. مصير مسكن الأسرة:

تتيح المادة (526) للقاضي عند الانفصال منح الشريك حق البقاء في مسكن الأسرة لمدة أقصاها سنتان فقط. وفي حال وفاة الشريك، تتيح المادة (527) حق سكنى مجانيًا لا يتجاوز سنتين لمن لا يملك مسكنًا مناسبًا، ثم يعود المسكن للورثة؛ بخلاف الزوجة المدنية التي يمنحها القانون في المادة (2383) حق سكنى قد يستمر مدى الحياة بشروطه المقررة.

المطلب الثالث: معاش الوفاة والتقاعد (Ley 24.241)

أما بخصوص معاش التقاعد والوفاة (Pensión de viudez) الذي تمنحه الدولة عبر هيئة الضمان الاجتماعي (ANSES)، فإن القانون رقم 24.241 (Ley 24.241، المادة 53) لا يحرم شريك التعايش مطلقًا، لكنه يعلق استحقاقه على شروط إثبات مشددة: وهي إثبات مساكنة علنية مستمرة لمدة خمس سنوات على الأقل قبل الوفاة، أو سنتين في حال وجود أولاد مشتركين. وفي ظل غياب وثيقة زواج رسمية، تواجه الأرملة المسلمة إجراءات إثبات شاقة وتنازعًا مع ورثة آخرين، مما يعرض حقها ومعاش أطفالها للتأخير أو الضياع.

المطلب الرابع: مركز الأولاد وثبوت النسب

فيما يتعلق بالأطفال، ينبغي التمييز بين الجنسية وثبوت النسب:

- من جهة الجنسية: يحصل الطفل المولود على الأرض الأرجنتينية على الجنسية الأرجنتينية بقوة الدستور استنادًا لحق الإقليم (Jus soli)، بصرف النظر عن الحالة المدنية لوالديه، ولا تتأثر جنسيته بعدم توثيق الزواج.
- أما من جهة ثبوت النسب للأب: ففي الزواج المدني الرسمي تنطبق قرينة الأبوة التلقائية في المادة (566)، فيُنسب الولد للزوج مباشرة. أما في الزواج غير المسجل، فيثبت نسب الطفل لأمه بالولادة (المادة 565)، في حين يستلزم ثبوت نسبه للأب اعترافًا طوعيًا رسميًا منه في السجل المدني (المادة 570)، أو رفع دعوى إثبات بموجب المادة (579). فلو توفي الأب فجأة قبل قيد الطفل رسميًا أو (DNA) بنوة وفحص الحمض النووي امتنع عن الاعتراف، واجهت الأم إجراءات قضائية صعبة لإثبات النسب وضمان حق أولادها في حمل اسم والدهم وحيازة نصيبهم من تركته.

المبحث الثالث: الموازنة بالنظم الغربية والمدونة القضائية المقارنة

المطلب الأول: النظم الغربية في التعامل مع الزواج الديني غير المسجل

تختلف القوانين الغربية في تعاملها مع الزواج الديني إلى نماذج متعددة:

1. النموذج المدني الصارم: كما في فرنسا؛ حيث تشترط المادة (433-21) من قانون العقوبات الفرنسي إتمام الزواج المدني أولاً، وتعاقب رجل الدين الذي يقيم مراسم دينية قبل الزواج المدني متى قام بذلك «على وجه الاعتياد» (de manière habituelle). وكذلك القانون البلجيكي في المادة (267) من قانون عقوباته. أما القانون الأرجنتيني فيكتفي بإلغاء الأثر المدني للعقد الديني دون فرض عقوبة جزائية.

2. النموذج التعاقدي المزدوج: وأبرز أمثلته إسبانيا، بموجب اتفاقية التعاون التاريخية مع المفوضية الإسلامية ؛ حيث يعترف القانون الإسباني بالأثر المدني للعقد الشرعي المبرم لدى إمام(Ley 26/1992) لعام 1992 من السجل المدني ثم (expediente matrimonial) معتمد، شريطة استخراج ملف أهلية زواج مسبق قيد العقد فيه. وهذا النموذج التعاوني غير مطبق في الأرجنتين لعدم إبرام اتفاقات مماثلة مع المراكز الإسلامية.

3. النموذج الأنجلوسكسوني: كما في بريطانيا؛ حيث يخضع الزواج لقانون (Marriage Act 1949). ولا يعترف القانون الإنجليزي بعقد النكاح الإسلامي المجرد، ويصنفه كحفل غير مؤهل قانونًا (Non-qualifying ceremony)، مما يحرم المطلقة من التسويات المالية المتاحة للزوجات المدنيات، وإن كان بعض دعاوى (Children Act 1989) يتيح لها حقوقًا متعلقة بنفقة الأطفال بموجب قانون الطفل الملكية المشتركة.

المطلب الثاني: السوابق القضائية المفصلية وأبعادها

تقدم الأحكام القضائية الغربية دروسًا واقعية تؤكد خطورة إهمال التوثيق:

1. قضية أختر في بريطانيا (Attorney General v Akhter [2020] EWCA Civ 122):
تزوج طرفان مسلمان بعقد شرعي بلندن عام 1998 واستمرت حياتهما نحو عشرين عامًا وأنجبا أربعة أطفال، مع وعد الزوج بتسجيله مدنيًا. وعند وقوع الخلاف، سعت الزوجة للمطالبة بتسوية مالية باعتبار العقد زواجًا قابلاً للإبطال؛ إلا أن محكمة الاستئناف الإنجليزية (Court of Appeal) قضت في عام 2020 بأن العقد الإسلامي المجرد لا يُعد زواجًا باطلاً يخول حقوقًا مالية، بل هو حفل غير مؤهل قانونًا، وحرمت الزوجة من التسوية المالية المقررة للزوجات.

2. قضية شريفة يغيت أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (Şerife Yiğit v. Turkey, 2010):
عاشت مواطنة تركية مع زوجها 22 عامًا بعقد زواج ديني غير موثق مدنيًا وأنجبت منه أولادًا، وعند وفاته رُفض طلبها للحصول على معاش الوفاة لعدم وجود عقد مدني. لجأت للمحكمة الأوروبية بدعوى انتهاك الحق في حماية الأسرة، فقضت الغرفة الكبرى بأغلبية أعضائها برفض دعواها، معتبرة أن اشتراط الدول للتوثيق المدني هو تنظيم مشروع لحماية النظام العام وحقوق المرأة.
وفي المقابل، قضت المحكمة في قضية (Muñoz Díaz v. Spain, 2009) بأحقية أرملة في المعاش لوجود «توقع مشروع» نشأ عن اعتراف الدولة الضمني بأسرتها لسنوات، وهو ما يدل على أن التوثيق يظل الأصل الحاسم لقطع النزاع.

3. سابقة المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل (RE 878.694 لعام 2017):
ورغم جوار (Tema 809). قضت المحكمة العليا البرازيلية بمساواة شريك التعايش بالزوج في الميراث البرازيل للأرجنتين، إلا أن هذا التوجه القضائي لم ينتقل إلى الأرجنتين لصراحة نصوص القانون الأرجنتيني التي قصرت الإرث على الزوج المدني دون شريك التعايش.

المبحث الرابع: سبل الوقاية ودور المراكز والأئمة والقرائن الرقمية في السياسة الشرعية

المطلب الأول: التدابير التعاقدية الوقائية في ضوء القانون الأرجنتيني

انطلاقًا من قواعد السياسة الشرعية ورعاية المصالح، يقترح البحث منظومة من التدابير الوقائية التي تخفف من آثار عدم التوثيق وتصون الحقوق:

1. الأصل الملزم: تقديم وثيقة الزواج المدني:
وهو الواجب الأكمل والأحوط الذي ينبغي اعتماده في المراكز الإسلامية؛ بحيث لا يُعقد النكاح الشرعي إلا بعد

إبراز صك الزواج المدني الصادر من السجل الرسمي، ليكون العقد الديني مستكملاً لشروطه الشرعية ومستنداً للحماية القانونية.

2. مواثيق التعايش الموثقة (Pactos de convivencia) كحل مرحلي:

تتيح المواد (513 إلى 515) من القانون الأرجنتيني لطرفي التعايش إبرام اتفاقات موثقة لدى كاتب العدل (Escribano público) لتنظيم المساهمة في نفقات الأسرة، وتوزيع الأموال، ومصير السكن. فيمكن للمراكز صياغة ميثاق موثق يضمن التزامات الزوج المالية لمن تعذر عليه التسجيل المدني لمانع مؤقت.

3. قيد الصداق كدين مالي لازم:

حيث إن القانون الأرجنتيني لا ينص على المهر، فيمكن إثبات الصداق المؤجل في محرر رسمي كدين ممتاز في ذمة الزوج، يستحق الأداء عند الانفصال أو يُستوفى من التركة قبل قسمة التركات.

4. الوصية بالفرض الشرعي للزوجة في حدود الجزء المتاح قانونًا:

لما كان القانون الأرجنتيني يحرم الزوجة غير المسجلة من الإرث التلقائي، وفي الوقت نفسه تتيح المادة (2445) للشخص التصرف بالوصية في حدود ثلث تركته (1/3) مع وجود أولاد، ونصفها (1/2) مع وجود أصول فقط، وكامل التركة عند انعدامهم؛ فإن السياسة الشرعية تقتضي إلزام الزوج بكتابة وصية رسمية تسجل حق زوجته في فرضها الشرعي (الثمن أو الربع). والوصية هنا وسيلة ضرورية لاستيفاء حقها الواجب وسد النقص القانوني، ولا تخالف حديث «لا وصية لوارث»؛ لأن القانون الوضعي لا يعدها وارثة أصلاً، فصارت الوصية السبيل المتاح لتمكينها من حقها المفروض شرعًا.

5. اختيار نظام فصل الأموال عند الزواج المدني:

يتيح القانون الأرجنتيني في المادة (446) للمقبلين على الزواج المدني إبرام اتفاقات لاختيار «نظام فصل الأموال» (Régimen de separación de bienes) بدلاً من نظام الأموال المشتركة، وهو خيار قانوني يتوافق تمامًا مع مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين في الفقه الإسلامي.

المطلب الثاني: توظيف القرائن الرقمية والذكاء الاصطناعي في السياسة الشرعية

ينسجم هذا المطلب مع محور المؤتمر في الاستفادة من التحول الرقمي وأدواته المعاصرة في خدمة القضاء وحفظ الحقوق:

1. تأصيل حجية القرائن ودلائل الأحوال:

قرر الإمام ابن القيم (ت751هـ/1953، ص 14) في «الطرق الحكمية» أن البينة في لسان الشارع اسم لكل ما يظهر الحق ويبينه، وليست مقصورة على شهادة رجلين، وأن القاضي يعتمد على الأمارات ودلائل الأحوال

.لإحقاق الحق ودفع الظلم

2. تنزيل الأدلة الرقمية كقرائن ظنية مرجحة:

في الدعاوى الأرجنتينية المتعلقة بإثبات المساكنة المستقرة (المادتان 509 و512) أو دعاوى إثبات النسب (المادة 579)؛ تعد السجلات المصرفية للتحويلات المشتركة، والمراسلات الموثقة، والملفات الطبية الرقمية المشتركة، دلائل أحوال وقرائن مرجحة تعزز الدعوى وتثبت قيام الحياة المشتركة.

3. تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدقيق والإرشاد الأسري:

يمكن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي عبر:

- قوائم تحقق ذكية (Smart Checklists) للأئمة لفحص وثائق الطرفين قبل العقد، والتأكد من استيفاء الشروط الشرعية والمدنية.
- منصات إرشاد وتوعية للمقبلين على الزواج تشرح بلغة ميسرة الفوارق بين العقد الشرعي والمدني وحقوق الأسرة.
- التحقق الرقمي من صحة الوثائق وحمايتها من التزوير والتزييف العميق (Deepfake)، مع الالتزام الصارم بقانون حماية البيانات الشخصية الأرجنتيني (Ley 25.326).

المطلب الثالث: الرؤية التطبيقية للمراكز الإسلامية في الأرجنتين

يقترح البحث برنامج عمل عمليًا للمؤسسات الإسلامية في الأرجنتين يتضمن:

1. ميثاق عمل موحد للأئمة والمراكز: يقضي بعدم إبرام أي عقد نكاح شرعي إلا بعد استلام وثيقة الزواج المدني الرسمية، وتضمين بياناتها في السجل الإسلامي.
2. نماذج جاهزة لمواثيق التعايش والوصايا: تُعد بالتنسيق مع كتاب العدل والمحامين المتخصصين، لمساعدة الحالات الخاصة التي تعذر عليها التسجيل مؤقتًا.
3. سجل إلكتروني موحد ومؤمن: لأرشفة عقود الزواج والبيانات في المركز الإسلامي وفق معايير الأمان وحماية الخصوصية.
4. دورات تأهيل أسري وقانوني: دورية للمقبلين على الزواج لتبصيرهم بواجباتهم الدينية والمدنية.

الخاتمة: النتائج والتوصيات

أولاً: أهم النتائج

خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1. عقد النكاح المستوفي لأركانه وشروطه صحيح شرعًا في الأصل ديانة، إلا أن الاكتفاء به دون تسجيل مدني في ديار الأقليات يوقع الأسرة في فراغ قانوني يُعطل مقصد الإشهاد وحماية الحقوق أمام المحاكم.
2. توثيق الزواج في السجل المدني الأرجنتيني واجب شرعًا؛ تأصيلاً على قاعدة مقدمة الواجب «ما لا يتم

الواجب إلا به فهو واجب»، وقاعدتي «سد الذرائع» و«تغير الأحكام بتغير الأزمنة». والبدائل التعاقدية الأخرى مخارج استثنائية لمن تعذر عليه التسجيل لمانع مؤقت.

3. يستند اشتراط التوثيق إلى نظائر فقهية تاريخية في السياسة الشرعية؛ كتضمين الصناع المشتركين، وفرض تزكية الشهود، وما قررته القوانين الشرعية كاللائحة المصرية لعام 1931 في عدم سماع دعوى الزوجية عند الإنكار بغير وثيقة رسمية.

4. احتكار الدولة للزواج المدني، ويعامل الزواج الديني غير (Ley 26.994) يعتمد القانون الأرجنتيني المسجل كاتحاد تعايشي تشترط فيه مساكنة لسنتين لترتيب آثاره، ويحرم المرأة من الإرث التلقائي، والنفقة المستمرة، ويسقط حقها في التعويض بمهلة ستة أشهر من الانفصال.

5. تثبت جنسية الطفل المولود في الأرجنتين تلقائيًا بحق الإقليم، في حين يتطلب ثبوت نسبه للأب في الزواج غير المسجل اعترافًا طوعيًا رسميًا أو دعوى إثبات بنوة وفحصًا وراثيًا.

6. يتحمل الإمام والمركز الإسلامي مسؤولية أدبية وتوجيهية متى باشر العقد دون تثبت من القيد المدني؛ لكونه مظنة التغرير بالمرأة والتسبب في ضياع حقوقها.

7. مشروعية الاستعانة بالتدابير الوقائية (كمواثيق التعايش، وقيد المهر، والوصية في حدود الجزء المتاح قانونًا)، وتوظيف القرائن الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي في التدقيق والتوعية الأسرية.

ثانيًا: التوصيات

يوصي الباحث بما يأتي:

1. إلزام المراكز الإسلامية والأئمة في الأرجنتين بعدم إجراء أي عقد شرعي إلا بعد استلام وثيقة الزواج المدني الصادرة من السجل الرسمي للدولة.
2. إعداد نماذج قانونية استرشادية لمواثيق التعايش والوصايا الشرعية بالتعاون مع كتاب العدل والمحامين، لمساعدة الحالات المعذورة مؤقتًا.
3. إطلاق منصات رقمية واستخدام أدوات ذكية لتسهيل تدقيق وثائق المقبلين على الزواج وتوعيتهم بأحكام الشريعة ومتطلبات القانون.
4. تنظيم دورات تثقيف وتأهيل أسري إلزامية في المراكز الإسلامية للمقبلين على الزواج.
5. حث الباحثين والمجامع الفقهية على مزيد من العناية بواقع الأقليات المسلمة في أمريكا اللاتينية والبحث المقارن في قوانينها.

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي. (ت799هـ/1986). تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (ط1). مكتبة الكليات الأزهرية.

ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد. (ت620هـ/1968). المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (تحقيق طه الزيني، ط1). مكتبة القاهرة.

ابن القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر. (ت751هـ/1953). الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ط 1). مطبعة السنة المحمدية.

ابن القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر. (ت751هـ/1991). إعلام الموقعين عن رب العالمين (تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، ط1). دار الكتب العلمية.

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر. (ت1252هـ/1992). رد المحتار على الدر المختار: حاشية ابن عابدين (ط2). دار الفكر.

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر. (ت1252هـ/د.ت). نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف (ضمن مجموع رسائل ابن عابدين، ج2). دار إحياء التراث العربي.

البهوتي، منصور بن يونس. (ت1051هـ/1997). كشاف القناع عن متن الإقناع (تحقيق محمد أمين الضناوي، ط1). دار الكتب العلمية.

البيهقي، أحمد بن الحسين. (ت458هـ/2003). السنن الكبرى (تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط3). دار الكتب العلمية.

الزحيلي، وهبة بن مصطفى. (2002). الفقه الإسلامي وأدلته (ط4). دار الفكر.

الشاطبي، إبراهيم بن موسى. (ت790هـ/1997). الموافقات في أصول الشريعة (تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، ط1). دار ابن عفان.

العتيبي، فيصل بن عبد الله. (2014). عقد الزواج غير الموثق رسميًا وأحكامه في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير غير منشورة). كلية الشريعة، جامعة أم القرى.

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. (ت505هـ/1993). المستصفى من علم الأصول (تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، ط1). دار الكتب العلمية.

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس. (ت684هـ/1994). الفروق: أنوار البروق في أنواء الفروق (ط1). دار الكتب العلمية.

الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود. (ت587هـ/1986). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط2). دار الكتب العلمية.

المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. (2003). قرارات وفتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (القرار 2/11 بشأن توثيق الزواج في الغرب). دار القلم.

مجمع الفقه الإسلامي الدولي. (2008). قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي (القرار رقم 165 بشأن عقد الزواج غير الموثق). منظمة التعاون الإسلامي.

مجلة الأحكام العدلية. (1876). قانون مدني مستمد من الفقه الحنفي (صياغة لجنة علمية برئاسة أحمد جودت باشا). نور محمد كارخانة تجارت كتب.

وزارة العدل المصرية. (1931). لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها (المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931). المطبعة الأميرية.

Bano, S. (2017). Modern family law and religious legal traditions: Unregistered Muslim marriages in England and Wales. Journal of Social Welfare and Family Law, 39(4), 488–505. https://doi.org/10.1080/09649069.2017.1390294

Código Civil y Comercial de la Nación. (2014). Ley 26.994. Aprobado por el Honorable Congreso de la Nación Argentina. Boletín Oficial de la República Argentina.

Corte Europea de Derechos Humanos (TEDH). (2009). Caso Muñoz Díaz c. España (Demanda no. 49151/07). Sentencia de 8 de diciembre de 2009.

Corte Europea de Derechos Humanos (TEDH). (2010). Caso Şerife Yiğit c. Turquía (Demanda no. 3976/05). Sentencia de Gran Sala de 2 de noviembre de 2010.

Farfán, M. E., & Medina, G. (2018). Las uniones convivenciales en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Revista La Ley, 2018(3), 112–129.

Ferguson, L. (2018). Unregistered Muslim marriages in the UK: Examining the intersections of religion, law and gender. Oxford Journal of Law and Religion, 7(2), 273–296. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwy018

Herrera, M. (2016). Manual de derecho de las familias (2da ed.). Abeledo Perrot.

Ley 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. (1993). Honorable Congreso de la Nación Argentina. Boletín Oficial.

Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales. (2000). Honorable Congreso de la Nación Argentina. Boletín Oficial.

Ley 26/1992 de Cooperación del Estado Español con la Comisión Islámica de España. (1992). Boletín Oficial del Estado (BOE), España.

Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales (Court of Appeal). (2020). Case: Attorney General v Akhter [2020] EWCA Civ 122.

Tribunal Supremo Federal de Brasil (STF). (2017). Recurso Extraordinario RE 878.694 (Tema 809 de Repercusión General).